Introduction au droit

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-01

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Découvrir les notions fondamentales du droit : ce qu'est une règle de droit, ses caractères, les grandes divisions du système juridique, ses sources, la hiérarchie des normes et les méthodes d'interprétation, dans le contexte du Mali et de l'espace OHADA.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Qu'est-ce que le droit ? Définitions et fonctions
• Leçon 2 — Les caractères de la règle de droit
• Leçon 3 — Droit public, droit privé : les grandes divisions
• Leçon 4 — Les sources du droit : loi, coutume, jurisprudence, doctrine
• Leçon 5 — La hiérarchie des normes
• Leçon 6 — Application de la loi dans le temps et dans l'espace
• Leçon 7 — Interpréter une règle de droit : méthodes et raisonnement
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Tu croises le droit tous les jours sans toujours le voir : quand tu achètes un téléphone au marché, quand tu signes un contrat de location, quand un agent règle la circulation à un carrefour de Bamako, quand une famille règle une question d'héritage. Le droit est l'ensemble des règles qui organisent la vie en société et qui, en cas de conflit, fournissent une réponse prévisible et encadrée au lieu de laisser chacun se faire justice soi-même. Ce premier cours de ta licence pose les fondations : avant d'étudier les contrats, la famille ou les sociétés, il faut apprendre ce qu'est une règle de droit, d'où elle vient, comment elle se distingue des autres règles de conduite, et comment elle s'articule avec les autres règles du système. C'est un cours de vocabulaire et de méthode autant que de connaissances : chaque notion définie ici resservira dans toutes les matières des trois années de licence.

Le contexte de ce cours est celui du Mali, membre de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Tu découvriras donc un système à deux étages complémentaires : le droit interne malien, qui régit notamment les personnes, la famille ou l'organisation des pouvoirs publics, et les actes uniformes de l'OHADA, qui unifient de larges pans du droit des affaires dans les États parties. Retiens dès maintenant le réflexe du juriste : on ne cite jamais un texte de mémoire, on le consulte dans sa version officielle et à jour — au Journal officiel pour les textes maliens et sur le site officiel de l'OHADA (ohada.org) pour les actes uniformes. Un texte peut en effet avoir été modifié, complété ou remplacé : travailler sur une version périmée est l'une des erreurs les plus graves — et les plus évitables — du jeune juriste.

Un mot de méthode et de prudence, qui vaut pour tout ce cours et pour ta future pratique. Les exemples utilisés ici sont des cas fictifs, créés pour apprendre : ils sont étiquetés comme tels et ne décrivent pas des décisions réelles. Ce cours enseigne des notions générales de théorie du droit, reformulées avec des mots simples ; il ne remplace ni la lecture des textes officiels, ni le conseil d'un professionnel du droit pour une situation réelle. Travaille chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice avant de lire son corrigé, et entraîne-toi surtout à l'opération centrale du métier : qualifier les faits, c'est-à-dire ranger une situation concrète dans la bonne catégorie juridique pour lui appliquer la bonne règle. C'est cette gymnastique, plus que la mémoire des textes, qui fera de toi un juriste.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir le droit, distinguer le droit objectif et les droits subjectifs, et expliquer les fonctions du droit dans la société.
- Identifier les caractères de la règle de droit et la distinguer des règles morales, religieuses et de politesse.
- Classer une situation juridique dans la bonne branche : droit public, droit privé ou branche mixte.
- Décrire les sources du droit — Constitution, textes internationaux et actes uniformes, loi, règlement, coutume, jurisprudence, doctrine — et leur rôle respectif.
- Ordonner les normes selon la hiérarchie et résoudre un conflit simple entre deux règles de niveaux différents.
- Appliquer les principes généraux d'application de la loi dans le temps (non-rétroactivité) et dans l'espace (territorialité).
- Mettre en œuvre les méthodes d'interprétation d'un texte et structurer un raisonnement juridique en syllogisme.

Leçon 1 — Qu'est-ce que le droit ? Définitions et fonctions

Le mot « droit » recouvre deux réalités qu'il faut distinguer dès la première leçon. Le droit objectif désigne l'ensemble des règles de conduite qui régissent la vie en société dans un pays donné : c'est « le Droit » avec une majuscule, par exemple le droit malien. Les droits subjectifs désignent, eux, les prérogatives reconnues à une personne précise : le droit de propriété d'un commerçant sur sa boutique, le droit d'un salarié à son salaire, le droit d'un client d'exiger la chose qu'il a payée. Les droits subjectifs naissent toujours dans le cadre tracé par le droit objectif : c'est la règle générale qui rend possible le droit individuel.

Le droit remplit plusieurs fonctions essentielles. Il organise d'abord la société : il répartit les pouvoirs, crée les institutions, fixe le statut des personnes et des biens, et donne un cadre stable aux échanges économiques. Il protège ensuite les personnes et leurs intérêts légitimes : il garantit des libertés, assure la sécurité des transactions et permet de prévoir les conséquences de ses actes, ce que les juristes appellent la sécurité juridique. Il règle enfin les conflits : quand deux personnes s'opposent, le droit

fournit une procédure et une décision contraignante, au lieu du rapport de force. Une société sans règles communes stables retomberait vite dans l'arbitraire.

Il ne faut pas confondre le droit avec les autres règles qui guident nos conduites. La morale juge le bien et le mal dans le for intérieur de chacun ; la religion repose sur des croyances et des commandements propres à une foi ; la politesse et les usages règlent les bonnes manières. Ces règles existent et comptent dans la vie sociale, mais leur sanction n'est pas celle du droit : on risque un reproche, un remords ou une mauvaise réputation, non une condamnation organisée par la puissance publique. Certaines conduites relèvent de plusieurs registres à la fois — le vol est à la fois une faute morale, un interdit religieux et une infraction —, mais seul le droit mobilise, de façon encadrée, la contrainte de l'État.

L'essentiel
Droit objectif = l'ensemble des règles qui organisent la société ; droits subjectifs = les prérogatives que ces règles reconnaissent à chacun. Le droit organise, protège et tranche les conflits ; sa marque distinctive est une sanction organisée par la puissance publique, ce qui le sépare de la morale, de la religion et de la politesse.

Exemple — Six situations de la vie courante à Bamako : droit ou pas droit ? (cas fictifs)

```
SITUATION (fictive) CLASSEMENT
------------------------------------------------------------
1. Saluer les aînés en entrant dans Politesse / usage
une cour social (pas droit)
2. Un vendeur refuse de reprendre DROIT (vente,
un téléphone neuf déjà en panne obligations)
3. Un fidèle décide de ne pas suivre Religion / morale
un précepte de sa religion (pas droit)
4. Un motocycliste franchit un feu DROIT (règles de
rouge à un carrefour circulation)
5. Un ami ne vient pas au rendez-vous Morale / amitié
promis, sans aucune convention (pas droit)
6. Un locataire cesse de payer son DROIT (contrat
loyer depuis plusieurs mois de location)
------------------------------------------------------------
Justification : il y a règle de droit quand un texte ou
une obligation reconnue s'impose et qu'une juridiction
peut être saisie pour la faire respecter (cas 2, 4, 6).
```

À retenir

- Droit objectif (l'ensemble des règles) et droits subjectifs (les prérogatives des personnes) sont les deux faces du même mot.
- Les fonctions du droit : organiser la société, protéger les personnes, assurer la sécurité juridique, régler les conflits.
- Morale, religion et politesse guident aussi les conduites, mais leur sanction n'est pas organisée par l'État : ce critère tranche.

Exercice

Classe chacune de ces situations fictives dans la bonne catégorie (règle de droit / règle morale ou religieuse / règle de politesse ou usage social) et justifie en une phrase : a) une commerçante de Bamako rend la monnaie exacte à chaque client parce que « c'est honnête » ; b) un règlement intérieur d'atelier, prévu par un texte, interdit de fumer dans les locaux et prévoit une sanction disciplinaire ; c) un jeune homme cède sa place assise à une personne âgée dans un car de transport ; d) un élève copie sur son voisin pendant un examen dans le seul but de ne pas décevoir ses parents.

✔ Corrigé
a) Règle morale (et bonne pratique commerciale) : le mobile décrit est l'honnêteté personnelle ; aucun texte ne lui impose cette conduite précise sous peine de sanction étatique — même si, par ailleurs, la tromperie sur la marchandise, elle, relèverait du droit. b) Règle de droit au sens large : un cadre prévu par les textes, assorti d'une sanction organisée (disciplinaire) ; on peut en contester l'application devant une autorité compétente. c) Politesse et usage social : comportement attendu et apprécié, mais son omission n'expose à aucune sanction juridique. d) Règle morale doublée d'une règle scolaire interne : la motivation invoquée est morale ; la fraude aux examens relève en outre du règlement de l'établissement, ce qui montre qu'une même conduite peut toucher plusieurs registres — seul celui qui organise une sanction encadrée relève du droit ou d'un règlement assimilé. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Les caractères de la règle de droit

Toutes les règles de droit partagent des caractères communs qu'il faut savoir repérer. La règle de droit est d'abord générale et impersonnelle : elle vise une catégorie de personnes ou de situations, jamais une personne désignée par son nom. Une règle qui dirait « Amadou D. a le droit de… » ne serait pas une loi, mais une décision individuelle. Elle est ensuite obligatoire : elle s'impose à ceux qu'elle vise, qui ne peuvent pas décider de l'ignorer parce qu'elle leur déplaît. Elle est enfin coercitive : son non-respect expose à une sanction prévue à l'avance et mise en œuvre par la puissance publique — c'est ce caractère qui sépare définitivement la règle de droit du simple conseil ou de la règle morale.

La sanction prend des formes variées selon la branche du droit concernée. En matière civile, elle répare ou annule : dommages-intérêts versés à la victime, annulation d'un acte passé en violation d'une règle, exécution forcée d'une obligation. En matière pénale, elle punit : les peines sont prononcées au nom de la société contre l'auteur d'une infraction. En matière administrative ou disciplinaire, elle corrige le fonctionnement d'un service ou sanctionne un manquement professionnel. Retiens la logique : à chaque type de règle correspond un type de réponse, et cette réponse n'est jamais laissée à la vengeance privée — c'est un juge ou une autorité prévue qui l'applique, selon une procédure.

Toutes les règles de droit ne s'imposent pas avec la même force. On distingue les règles impératives, auxquelles les particuliers ne peuvent pas déroger par leurs accords parce qu'elles protègent un intérêt jugé supérieur (on parle d'ordre public) : un

contrat contraire à une telle règle ne produira pas d'effet. À l'inverse, les règles supplétives ne s'appliquent qu'à défaut d'accord différent des personnes concernées : elles proposent une solution par défaut, libre aux parties d'en choisir une autre lorsque le texte le permet. Savoir si une règle est impérative ou supplétive est une question pratique constante, par exemple lorsqu'on rédige ou qu'on lit un contrat.

L'essentiel
La règle de droit est générale et impersonnelle, obligatoire et coercitive : une sanction organisée par la puissance publique garantit son respect. Elle est tantôt impérative (on ne peut pas y déroger par convention), tantôt supplétive (elle s'applique seulement si les personnes n'ont pas choisi autre chose).

Exemple — Grille d'analyse des caractères appliquée à trois règles (règles fictives ou générales)

```
GRILLE : Pour chaque règle, réponds par oui ou non :
G = générale et impersonnelle ? O = obligatoire ?
C = sanction publique prévue ? I = impérative ou
S = supplétive ?
-------------------------------------------------------------
Règle A (FICTIVE) : « Toute boutique ouverte au
public doit afficher ses prix. »
-> G oui, O oui, C oui (sanction prévue par le
texte fictif), I : impérative (le commerçant ne
peut pas convenir du contraire avec un client).
Règle B (générale) : « Il est interdit de circuler
sans permis de conduire correspondant au véhicule. »
-> G oui, O oui, C oui, I : impérative.
Règle C (FICTIVE) : « Sauf accord différent des
parties, la livraison se fait au magasin du vendeur. »
-> G oui, O oui, C oui (en cas de litige, le juge
l'appliquera), S : supplétive — les mots « sauf
accord différent » sont l'indice classique.
```

À retenir

- Générale et impersonnelle : la règle vise des catégories, jamais une personne nommée.
- Obligatoire et coercitive : la sanction est prévue et appliquée par la puissance publique, selon une procédure.
- Impérative ou supplétive : repère les formules comme « sauf convention contraire » pour reconnaître une règle supplétive.

Exercice

Une règle fictive énonce : « Dans les contrats de prestation entre professionnels, les intérêts de retard sont dus au taux convenu par les parties ; à défaut de stipulation, ils sont calculés selon le taux prévu par le texte applicable. » Analyse cette règle avec la grille de la leçon (générale ? obligatoire ? sanction ? impérative ou supplétive ?) et justifie chaque réponse en citant les indices du texte.

✔ Corrigé
Générale et impersonnelle : oui, elle vise tous les contrats de prestation entre professionnels, sans nommer personne. Obligatoire : oui, elle s'impose aux contractants dans tous les cas — soit par le taux qu'ils ont convenu, soit par celui qu'elle prévoit à défaut. Sanction et mise en œuvre : la règle organise elle-même la conséquence du retard (le paiement d'intérêts) et un juge pourrait l'appliquer en cas de litige ; son caractère coercitif est donc présent, sous une forme civile et réparatrice. Impérative ou supplétive : elle est supplétive quant au taux, car elle laisse les parties fixer le leur (« au taux convenu par les parties ») et n'intervient qu'« à défaut de stipulation » ; ces deux formules sont les indices textuels décisifs. La règle est donc obligatoire dans son principe, mais supplétive dans son contenu chiffré. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Droit public, droit privé : les grandes divisions

Le système juridique est un ensemble immense ; pour s'y retrouver, on le divise en branches. La grande coupure oppose le droit public et le droit privé. Le droit public régit l'organisation des pouvoirs publics et leurs relations avec les particuliers : il est marqué par la poursuite de l'intérêt général et par des prérogatives particulières reconnues à l'administration. On y range classiquement le droit constitutionnel (organisation et fonctionnement des pouvoirs de l'État), le droit administratif (activité et responsabilité des administrations), les finances publiques et le droit international public (relations entre États et organisations internationales).

Le droit privé régit les relations entre particuliers — personnes physiques ou personnes morales comme les sociétés — placés sur un pied d'égalité juridique. On y range le droit civil (personnes, famille, biens, obligations : c'est la branche mère du droit privé), le droit commercial (commerçants, actes de commerce, sociétés — largement unifié au Mali par les actes uniformes de l'OHADA), le droit du travail (relations entre employeurs et salariés) et le droit international privé (conflits de lois lorsque la situation touche plusieurs pays). Certaines branches sont dites mixtes parce qu'elles empruntent aux deux logiques : le droit pénal, qui protège la société mais juge des personnes, ou le droit de la sécurité sociale et le droit de l'environnement, qui combinent intervention publique et intérêts privés.

Cette classification n'est pas un jeu d'étiquettes : elle a des conséquences pratiques. Selon la branche concernée, ce ne sont ni les mêmes règles de fond, ni les mêmes juridictions qui tranchent le litige, ni la même manière de raisonner. Un litige entre deux commerçants sur une marchandise relève du droit privé et, en matière commerciale, des textes uniformes de l'OHADA ; la contestation d'une décision prise par une administration relève du droit public ; un même fait peut d'ailleurs engager plusieurs branches — un accident de la route peut donner lieu à une sanction pénale, à une réparation civile et à une question d'assurance. Le premier réflexe du juriste devant un dossier est donc de le ranger dans la bonne branche avant de chercher la règle applicable.

L'essentiel
Droit public : organisation des pouvoirs publics et relations avec les administrés, sous le signe de l'intérêt général. Droit privé : relations entre particuliers placés à égalité (civil, commercial, travail). Branches mixtes : pénal, sécurité sociale, environnement, etc. Classer correctement, c'est déjà choisir les bonnes règles et le bon juge.

Exemple — Tableau des grandes divisions, illustré dans le contexte malien et OHADA

```
BRANCHE OBJET (en général) EXEMPLE
-------------------------------------------------------------
DROIT PUBLIC
Constitutionnel Pouvoirs de l'État, Une loi votée
libertés fondamentales est contestée
Administratif Administrations, Retrait d'une
service public autorisation
Finances publiques Budgets et impôts Contrôle des
finances de
l'État
DROIT PRIVÉ
Civil Personnes, famille, Un litige
biens, obligations d'héritage
Commercial Commerçants, sociétés Deux commer-
(actes uniformes OHADA) çants en conflit
Travail Employeur / salarié Un licenciement
contesté
BRANCHES MIXTES
Pénal Infractions et peines Un vol jugé
Environnement Protection des milieux Une pollution
(public + privé) de rivière
```

À retenir

- Le critère central : la présence d'une personne publique agissant pour l'intérêt général fait pencher vers le droit public.
- Au Mali, le droit des affaires est largement unifié par les actes uniformes de l'OHADA, tandis que le droit des personnes et de la famille relève du droit interne.
- Un même fait peut relever de plusieurs branches à la fois : on qualifie chaque aspect séparément.

Exercice

Range chaque situation fictive dans la branche la plus pertinente et justifie brièvement : a) un client conteste la qualité d'une machine vendue par une société commerciale ; b) un fonctionnaire conteste la sanction disciplinaire prise par son administration ; c) deux héritiers se disputent le partage d'une maison familiale ; d) une personne est poursuivie pour avoir détruit volontairement le bien d'autrui ; e) un salarié conteste le calcul de ses congés par son employeur.

✔ Corrigé
a) Droit privé, branche commerciale : litige entre particuliers (un client et une société commerçante) au sujet d'une vente ; en matière commerciale, les actes uniformes de l'OHADA fournissent le cadre général. b) Droit public, branche administrative (et fonction publique) : la contestation oppose un agent à son administration au sujet d'une prérogative de puissance publique, la sanction disciplinaire. c) Droit privé, branche civile : partage entre personnes privées d'un bien de famille, matière des successions. d) Branche mixte, droit pénal pour la poursuite et la peine ; la victime pourrait en outre demander réparation sur le terrain civil — le corrigé attend que les deux aspects soient distingués. e) Droit privé, branche du droit du travail : relation entre un salarié et son employeur, même si des textes d'ordre public encadrent la matière. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Les sources du droit : loi, coutume, jurisprudence, doctrine

On appelle sources du droit les mécanismes qui créent les règles de droit ou qui contribuent à les révéler et à les interpréter. Les sources formelles, celles qui produisent directement des règles obligatoires, sont d'abord les textes. Au sommet, la Constitution organise l'État et garantit les droits fondamentaux. Viennent ensuite les engagements internationaux du Mali et, fait majeur pour notre région, les actes uniformes de l'OHADA : adoptés en commun par les États parties pour unifier le droit des affaires, ils s'appliquent directement sur le territoire de chaque État partie, sans qu'il soit besoin d'une loi nationale pour les refaire passer. Suivent les lois, votées par le pouvoir législatif, puis les règlements, pris par le pouvoir exécutif pour appliquer les lois ou organiser les services publics.

La coutume est une source particulière, vivante au Mali comme dans beaucoup de sociétés : c'est une pratique suivie de manière répétée et constante par un groupe, accompagnée de la conviction qu'elle est obligatoire — les juristes distinguent l'élément matériel (l'usage répété) et l'élément psychologique (le sentiment d'obéissance à une règle). La coutume doit être traitée avec précision et respect : c'est une source réelle du droit, mais une source encadrée. Elle ne peut pas contredire un texte applicable, et elle joue surtout là où le texte renvoie aux usages ou garde le silence. Dans la vie quotidienne, beaucoup de questions locales et familiales mobilisent encore des usages anciens, que le juriste doit connaître sans jamais les confondre avec une loi écrite.

La jurisprudence et la doctrine ne créent pas la règle de la même manière, mais elles la font vivre. La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions ; dans notre tradition juridique, le juge tranche le litige qui lui est soumis sans créer en principe une règle générale, mais les décisions des juridictions supérieures, notamment celles de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA pour le droit des affaires, guident l'interprétation des textes et assurent une application uniforme. La doctrine est l'ensemble des travaux des juristes — professeurs, praticiens, auteurs d'ouvrages et d'articles — qui analysent, critiquent et proposent ;

elle n'a pas de force obligatoire, mais elle éclaire les juges, les avocats et le législateur. Enfin, le réflexe pratique qui conclut cette leçon : pour lire un texte, on consulte sa version officielle — le Journal officiel pour les textes maliens, le site ohada.org pour les actes uniformes — et jamais un résumé trouvé au hasard.

L'essentiel
Sources formelles : Constitution, engagements internationaux et actes uniformes de l'OHADA (directement applicables), lois, règlements. Coutume : usage répété vécu comme obligatoire, source réelle mais encadrée, qui ne peut contredire un texte. Jurisprudence et doctrine interprètent et éclairent la règle sans la créer au même titre.

Exemple — Fiche de lecture d'un texte officiel : comment le consulter sans le reproduire

```
FICHE DE LECTURE D'UN TEXTE (méthode)
------------------------------------------------------------
1. OÙ TROUVER LE TEXTE ?
- Textes maliens : Journal officiel de la
République du Mali (version publiée).
- Actes uniformes OHADA : site officiel
ohada.org, rubrique des textes.
2. IDENTIFIER LE TEXTE (sans le recopier) :
- Nature : loi, règlement, acte uniforme,
décision ? - Autorité qui l'a pris ?
- Objet : de quoi traite-t-il, en une phrase
rédigée par TOI, avec tes mots.
3. VÉRIFIER SA PLACE :
- Dans quelle branche du droit se situe-t-il ?
- De quelles normes dépend-il (leçon 5) ?
- Est-ce la version en vigueur ? Un texte plus
récent l'a-t-il modifié ou remplacé ?
4. TRAVAILLER : citer le texte en référence,
reformuler son contenu ; ne jamais travailler
sur un texte photocopié sans provenance.
```

À retenir

- Les actes uniformes de l'OHADA s'appliquent directement dans les États parties : pas de loi nationale intermédiaire.
- La coutume exige deux éléments : un usage répété (matériel) et la conviction d'obéir à une règle (psychologique).
- On cite un texte après l'avoir consulté dans sa source officielle : Journal officiel ou ohada.org.

Exercice

Un étudiant affirme : « J'ai trouvé la règle qui nous intéresse : elle est recopiée dans un polycopié sans date, elle vient des décisions d'un tribunal, et de toute façon la coutume de mon quartier dit le contraire, donc elle ne s'applique pas. » Relève les trois problèmes de méthode contenus dans cette phrase, en les reliant aux notions de la leçon.

✔ Corrigé
Premier problème : la source de travail. Un polycopié sans date ni provenance ne garantit ni l'authenticité ni l'actualité du texte ; la règle doit être consultée dans sa version officielle (Journal officiel ou site officiel de l'OHADA selon la matière), car un texte peut avoir été modifié ou remplacé. Deuxième problème : la confusion des sources. Les décisions des tribunaux forment la jurisprudence : elles interprètent les textes et guident leur application, mais, dans notre tradition, elles ne remplacent pas le texte qui est la source formelle de la règle ; il faut donc identifier d'abord le texte applicable, puis regarder comment il est interprété. Troisième problème : la place de la coutume. Même réelle et respectée, une coutume ne peut pas contredire un texte obligatoire en vigueur ; elle intervient dans les espaces que le texte lui laisse ou lorsqu'il y renvoie. La démarche correcte est donc : identifier le texte officiel applicable, vérifier sa version, puis consulter la jurisprudence et les usages pour l'interpréter. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 5 — La hiérarchie des normes

Toutes les règles de droit ne se valent pas : elles sont rangées dans un ordre, la hiérarchie des normes. Le juriste autrichien Hans Kelsen a proposé, au siècle dernier, de représenter cet ordre comme une pyramide : chaque norme tire sa validité de la norme située au-dessus d'elle, et elle doit lui être conforme. Une loi n'est valable que si elle respecte la Constitution ; un règlement n'est valable que s'il respecte la loi et la Constitution. Si une norme inférieure contredit une norme supérieure, elle doit en principe être écartée, et des mécanismes de contrôle existent pour le vérifier. Cette construction n'est pas un raffinement théorique : elle garantit la cohérence du système et protège les citoyens contre les règles arbitraires.

Au sommet de la pyramide interne se trouve la Constitution, le texte fondateur qui organise les pouvoirs publics et proclame les droits et libertés ; toutes les autres règles internes doivent s'y conformer. Au-dessous prennent place les engagements internationaux de l'État et, dans notre région, les actes uniformes de l'OHADA : leur particularité est d'être directement applicables dans les États parties et de l'emporter, dans leur domaine, sur les dispositions internes contraires — c'est le principe qui assure l'uniformité du droit des affaires dans l'espace OHADA. Viennent ensuite les lois, votées par le pouvoir législatif, puis les règlements (décrets et arrêtés) pris par le pouvoir exécutif, qui doivent respecter tout ce qui est au-dessus d'eux. Tout en bas, les décisions individuelles appliquent les règles générales à des personnes particulières.

Comment s'y prendre face à un conflit entre deux règles ? La méthode tient en trois temps : identifier chaque texte et sa nature ; situer chacun dans la pyramide ; en déduire lequel doit prévaloir. Deux précisions utiles : le conflit ne se présume pas — il faut d'abord vérifier si les deux textes parlent vraiment de la même situation et s'ils sont réellement incompatibles ; et entre deux normes de même niveau, d'autres principes de la leçon 6 entrent en jeu, comme le fait que la règle la plus récente ou la plus spéciale l'emporte souvent. Une norme contraire à une norme supérieure n'est

pas seulement « moins forte » : elle est entachée d'illégalité, et les contrôles organisés par le système (contrôle de constitutionnalité, contrôle de légalité des actes administratifs) peuvent conduire à son annulation ou à ce qu'elle soit écartée.

L'essentiel
La pyramide de Kelsen : chaque norme doit être conforme à celle qui la fonde. Sommet : la Constitution. Puis les engagements internationaux et les actes uniformes de l'OHADA, directement applicables. Puis les lois, puis les règlements, puis les actes individuels. En cas de contradiction réelle, la norme supérieure prévaut.

Exemple — Pyramide appliquée à un cas fictif malien

```
CAS FICTIF : Une commune (situation inventée) prend
un arrêté interdisant toute vente de tissus sur son
territoire, alors qu'une loi (fictive) garantit la
liberté du commerce sous conditions générales et
qu'un acte uniforme encadre l'activité commerciale.
------------------------------------------------------------
ÉTAGES CONCERNÉS (du sommet vers la base) :
1. Constitution : libertés fondamentales
garanties au sommet de l'ordre interne.
2. Acte uniforme OHADA : règles communes du
commerce, directement applicables.
3. Loi interne : liberté du commerce encadrée.
4. Arrêté communal : niveau réglementaire local,
tout en bas de la pyramide.
------------------------------------------------------------
ANALYSE : L'arrêté (étage 4) contredit les étages
2 et 3. Il excède donc ce qu'une commune peut
régler : la norme inférieure doit céder. La commune
peut encadrer (lieux, horaires, hygiène) ce que les
textes supérieurs lui laissent, pas l'interdire.
```

À retenir

- Conformité ascendante : chaque norme doit respecter toutes celles qui sont au-dessus d'elle dans la pyramide.
- Les actes uniformes de l'OHADA sont directement applicables et priment, dans leur domaine, sur le droit interne contraire.
- Face à un conflit : identifier, situer dans la pyramide, puis conclure — après avoir vérifié que le conflit est réel.

Exercice

Dans ce dossier fictif, trois textes parlent de la même question — les horaires d'ouverture des ateliers de réparation : un arrêté préfectoral (fictif) impose la fermeture en début de soirée ; un décret (fictif) fixe des horaires plus larges pour l'ensemble du pays ; une coutume locale (réelle dans le récit) fait fermer les ateliers un jour de marché. Le préfet demande si son arrêté peut être maintenu tel quel et si la coutume peut remplacer le décret. Réponds aux deux questions en utilisant la pyramide des normes.

✔ Corrigé
Première question : l'arrêté préfectoral et le décret sont tous deux des règlements, mais ils n'occupent pas la même place : le décret, pris au niveau national, est supérieur à l'arrêté préfectoral, pris au niveau local. Un règlement inférieur ne peut pas contredire le règlement supérieur qui encadre la même matière ; dans la mesure où l'arrêté impose une fermeture incompatible avec les horaires fixés par le décret, il doit céder et être retiré ou aligné. Deuxième question : la coutume, source réelle mais encadrée, ne peut ni contredire ni remplacer un texte obligatoire en vigueur ; elle peut coexister avec le décret si chacun régit un aspect différent (par exemple une fermeture volontaire et coutumière un jour de marché, sans interdiction juridique), mais elle ne peut pas être opposée au décret pour écarter son application. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Application de la loi dans le temps et dans l'espace

Une loi ne gouverne pas depuis toujours ni pour toujours : il faut savoir à partir de quand et jusqu'à quand elle s'applique. Une loi nouvelle entre en vigueur, en principe, après sa publication officielle — c'est la publication qui la rend connaissable de tous, et donc opposable. Le grand principe qui gouverne la suite est la non-rétroactivité : la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir, elle ne remet pas en cause les situations nées et achevées sous l'empire de la loi ancienne. Ce principe protège la sécurité juridique : chacun organise sa vie selon les règles connues au moment où il agit. Il connaît des aménagements classiques que le juriste doit connaître en substance : le législateur peut parfois prévoir expressément autre chose, les simples règles de procédure s'appliquent en général immédiatement aux instances en cours, et en matière pénale, la tradition retient que la loi nouvelle plus douce profite à celui qui n'a pas encore été définitivement jugé — autant d'illustrations d'un équilibre entre stabilité et équité.

Pendant sa vie, une loi peut être modifiée, complétée ou abrogée, c'est-à-dire supprimée pour l'avenir par un texte nouveau de même niveau. L'abrogation est expresse quand le nouveau texte dit qu'il remplace l'ancien ; elle peut aussi résulter d'une incompatibilité totale entre les deux textes, et le juriste doit alors le démontrer avec soin. Question voisine et très pratique : que devient une situation commencée sous l'ancienne loi mais pas encore terminée quand la nouvelle paraît (un contrat en cours d'exécution, une instance en cours) ? Le raisonnement classique distingue les situations définitivement constituées, que la loi nouvelle ne touche pas, des effets encore à venir des situations en cours, auxquels elle peut en général s'appliquer immédiatement. C'est cette gymnastique — situer les faits par rapport à la vie du texte — que la ligne de temps de l'exemple entraîne.

Dans l'espace, le principe de base est la territorialité : la loi d'un État s'applique sur son territoire, aux personnes et aux faits qui s'y trouvent, quelle que soit leur nationalité. Mais la vie moderne multiplie les situations internationales : un contrat entre un commerçant de Bamako et un fournisseur d'un pays voisin, un mariage entre personnes de nationalités différentes, un accident survenu à l'étranger. Le droit

international privé fournit alors des règles de conflit pour désigner la loi applicable — par exemple la loi du lieu de situation d'un bien ou la loi nationale pour le statut des personnes — sans que ce cours entre dans leur détail. Note enfin l'atout de l'espace OHADA : pour le droit des affaires, les actes uniformes créent un droit commun qui réduit fortement ces conflits entre les États parties.

L'essentiel
Dans le temps : la loi s'applique après sa publication et, en principe, pour l'avenir seulement (non-rétroactivité) ; elle vit jusqu'à son abrogation. Dans l'espace : territorialité en principe, avec des règles de conflit lorsqu'un élément étranger apparaît ; l'uniformisation OHADA réduit ces conflits en droit des affaires.

Exemple — Ligne de temps d'une loi fictive et sort des situations (toutes étapes fictives et étiquetées)

```
LOI FICTIVE « L » sur les marchés couverts
(texte inventé pour ce cours ; aucune date réelle)
------------------------------------------------------------
ÉTAPE 1 Le texte L est adopté par le législateur.
ÉTAPE 2 Il est promulgué puis publié au Journal
officiel : il devient connaissable de tous.
ÉTAPE 3 Il entre en vigueur : à partir d'ici, il
régit les situations NOUVELLES.
ÉTAPE 4 Un texte plus récent viendra un jour le
modifier ou l'abroger — pour l'avenir.
------------------------------------------------------------
SORT DES SITUATIONS (raisonnement) :
- Bail commercial signé et entièrement exécuté
AVANT l'étape 3 : loi ancienne (non-rétroactivité).
- Bail signé avant, encore en cours à l'étape 3 :
passé sous l'ancienne loi ; effets à venir en
principe soumis à la loi L, sauf protection des
situations définitivement constituées.
- Bail signé APRÈS l'étape 3 : loi L, sans débat.
```

À retenir

- Publication puis avenir : pas d'application d'une loi avant qu'elle soit publiée, ni en principe sur le passé.
- Situation achevée = loi ancienne ; situation en cours = passé protégé, effets futurs en principe ouverts à la loi nouvelle.
- Territorialité : la loi s'applique sur le territoire de l'État ; l'élément étranger déclenche les règles de conflit de lois.

Exercice

Cas fictif complet. Un commerçant a conclu un contrat de fourniture avec une société, à une époque où un texte ancien (fictif) encadrait librement les délais de paiement entre professionnels. Un texte nouveau (fictif), entré en vigueur depuis, encadre strictement ces délais pour les contrats conclus après son entrée en vigueur, et précise qu'il ne remet pas en cause les contrats en cours. Un retard de paiement

survient aujourd'hui sur le contrat du commerçant. Quel texte faut-il appliquer au contrat, et pourquoi ? Que répondrais-tu si le même contrat était signé demain ?

✔ Corrigé
Le contrat du commerçant a été conclu avant l'entrée en vigueur du texte nouveau : c'est une situation née sous l'empire du texte ancien. Deux raisons conduisent à appliquer l'ancien encadrement. D'abord, le principe de non-rétroactivité : la loi nouvelle dispose pour l'avenir et ne régit pas les situations constituées avant elle. Ensuite, le texte nouveau lui-même, dans notre cas fictif, précise expressément qu'il ne vise que les contrats conclus après son entrée en vigueur et qu'il épargne les contrats en cours — le raisonnement doit toujours commencer par lire ce que le nouveau texte dit de sa propre application dans le temps. Le retard se juge donc selon le régime ancien, sans préjudice d'autres questions (preuve du retard, clauses du contrat). Si le même contrat était signé demain, il naîtrait entièrement sous l'empire du texte nouveau : l'encadrement strict des délais s'appliquerait sans discussion possible. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Interpréter une règle de droit : méthodes et raisonnement

Un texte, même bien rédigé, ne répond jamais tout seul aux cas concrets : il parle en termes généraux, parfois avec des mots à plusieurs sens, et le monde invente sans cesse des situations que le rédacteur n'avait pas prévues. Interpréter, c'est dégager le sens exact d'une règle pour l'appliquer à un cas donné. Tout le monde interprète : l'administration qui applique un texte, le juriste qui conseille, la doctrine qui commente — mais l'interprétation qui tranche en dernier ressort est celle du juge saisi du litige. Deux attitudes classiques s'opposent dans l'histoire de ces méthodes : l'exégèse, qui s'en tient strictement à la lettre et à la volonté supposée du rédacteur, et la libre recherche, défendue notamment par le juriste François Gény, qui invite, quand le texte est muet ou obscur, à construire la solution la plus juste à partir de l'ensemble du système et des réalités sociales.

Les méthodes d'interprétation forment une boîte à outils que l'on combine. La lecture littérale (ou grammaticale) part des mots eux-mêmes, dans leur sens courant ou dans leur sens technique juridique. La lecture téléologique recherche le but poursuivi par le texte : à quel problème voulait-on répondre ? La lecture systématique replace la disposition dans son ensemble : un passage s'éclaire par les passages voisins et par la place du texte dans le système. La lecture historique consulte les travaux qui ont préparé le texte pour retrouver l'intention de ses auteurs. À l'arrivée, quelques garde-fous : l'interprétation ne doit pas contredire un texte clair, elle ne doit pas aboutir à un résultat absurde ou contraire aux normes supérieures, et les textes qui prévoient des sanctions ou des exceptions s'interprètent en principe de façon stricte.

Le raisonnement du juriste assemble l'interprétation et les faits dans un syllogisme juridique, formé de trois temps. La majeure est la règle applicable, correctement interprétée : par exemple « tout vendeur doit livrer une chose conforme à ce qui a été promis ». La mineure, ce sont les faits de l'espèce, préalablement qualifiés : « or, dans

ce dossier, la machine livrée ne fonctionne pas et ne correspond pas à la commande ». La conclusion s'impose alors logiquement : « donc le vendeur a manqué à son obligation et doit en répondre ». Avant le syllogisme, une opération décide souvent de tout : la qualification, c'est-à-dire le rangement des faits dans la bonne catégorie juridique — dire si l'on est en présence d'une vente, d'un louage de services ou d'un prêt. C'est exactement ce que tu t'es entraîné à faire depuis la leçon 1 : ce cours se referme donc sur son point de départ, la qualification, arme principale du juriste.

L'essentiel
Interpréter = dégager le sens d'une règle pour l'appliquer au cas concret, en combinant lecture littérale, recherche du but (téléologique), lecture d'ensemble (systématique) et histoire du texte. Le raisonnement suit le syllogisme : majeure (la règle), mineure (les faits qualifiés), conclusion. La qualification des faits est l'opération décisive.

Exemple — Interpréter une règle fictive rédigée pour ce cours, pas à pas

```
TEXTE FICTIF (inventé pour ce cours) :
Disposition 1 : « Les marchés couverts de la
commune ferment leurs portes à la tombée de la
nuit. Pendant la fermeture, aucun véhicule ne
peut stationner dans l'enceinte du marché. »
------------------------------------------------------------
CAS : Un commerçant laisse sa charrette à bras dans
l'enceinte après la fermeture. L'agent municipal
dresse un constat. Le commerçant conteste : « une
charrette n'est pas un véhicule ».
------------------------------------------------------------
LECTURE LITTÉRALE : « véhicule » désigne au sens
courant tout moyen de transport de personnes ou
de choses : la charrette entre dans le mot.
LECTURE TÉLÉOLOGIQUE : le but du texte est la
sécurité et le dégagement de l'enceinte la nuit ;
une charrette encombre et gêne comme un camion.
LECTURE SYSTÉMATIQUE : la première phrase parle de
fermeture totale du lieu au public la nuit.
CONCLUSION RAISONNÉE : la charrette est un véhicule
au sens du texte ; le constat est fondé. (Si le
texte avait visé les seuls véhicules à moteur, il
aurait fallu l'écrire : interpréter n'est pas
réécrire.)
```

À retenir

- Quatre lectures combinables : littérale (les mots), téléologique (le but), systématique (l'ensemble), historique (les travaux préparatoires).
- Syllogisme juridique : majeure = la règle interprétée ; mineure = les faits qualifiés ; conclusion = la solution du cas.
- On n'interprète pas contre un texte clair, et les textes de sanction ou d'exception se lisent strictement.

Exercice

Texte fictif (inventé pour ce cours) : « Disposition unique : les kiosques installés sur la place publique doivent être tenus propres par leur exploitant. » Un exploitant balaie devant son kiosque chaque matin, mais laisse derrière le kiosque, hors de la vue des passants, un tas d'emballages qui attire les insectes. Le service d'hygiène lui reproche un manquement. Construis le raisonnement complet : présente deux lectures possibles de la règle, choisis la mieux fondée en mobilisant au moins deux méthodes d'interprétation, et conclus sous forme de syllogisme.

✔ Corrigé

Première lecture possible (littérale et étroite) : « tenus propres » viserait l'apparence du kiosque et de son abord immédiat visible ; le tas, situé derrière et invisible, échapperait au texte. Deuxième lecture (téléologique et systématique) : la règle, placée dans un ensemble de règles d'hygiène publique, poursuit la salubrité de la place ; un dépôt d'emballages qui attire les insectes contredit ce but, qu'il soit visible ou non. La seconde lecture est la mieux fondée : la méthode téléologique montre que la propreté exigée est une propreté réelle et sanitaire, pas seulement esthétique, et la méthode systématique confirme que le texte appartient à un ensemble tourné vers la santé publique ; la lecture littérale ne s'y oppose d'ailleurs pas, car « tenir propre » un kiosque et son emplacement inclut naturellement les abords dont l'exploitant a l'usage. Syllogisme : majeure — tout exploitant de kiosque sur la place publique doit maintenir son emplacement dans un état de propreté conforme au but d'hygiène du texte ; mineure — or l'exploitant laisse derrière son kiosque un tas d'emballages insalubre ; conclusion — il a donc manqué à l'obligation, et le reproche du service d'hygiène est fondé. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Qualifier et classer : six situations de Bamako (cas fictifs)

Pour chacune des situations fictives suivantes, indique : 1) s'il existe une règle de droit en jeu (oui/non) ; 2) la branche concernée ; 3) la ou les sources mobilisées. a) Un tailleur et son client se disputent le prix d'une tenue déjà livrée. b) Le conseil d'un quartier organise, selon un usage ancien et constant, la réparation collective du chemin d'accès au marché. c) Une administration retire l'autorisation d'exercer d'un transporteur qui ne respecte pas les conditions prévues par les textes. d) Une société commerciale malienne vend des marchandises à une société d'un autre État partie de l'OHADA, qui tarde à payer. e) Un passant aide un blessé à se relever après une chute, par simple humanité. f) Un élève est exclu temporairement de son établissement pour fraude, conformément au règlement intérieur.

✔ Corrigé du TD 1

a) Règle de droit : oui. Branche : droit privé, droit des obligations et, les deux parties agissant dans un cadre artisanal et commercial, le droit commercial peut être concerné. Sources : le contrat conclu entre les parties et les textes généraux sur les obligations ; s'il y a un écrit, il servira de point de départ. b) Règle de droit : en principe non, pas au sens d'une règle étatique ; nous sommes dans le registre de la coutume et de l'organisation sociale locale. Source mobilisée : la coutume (usage répété, vécu comme obligatoire par le groupe), qui reste encadrée : elle ne pourrait pas imposer ce qu'un texte interdit. C'est l'occasion de distinguer l'obligation sociale coutumière d'une obligation juridique étatique. c) Règle de droit : oui. Branche : droit public, droit administratif. Source : les textes qui organisent l'activité et le pouvoir de sanction de l'administration, sous le contrôle du juge compétent. d) Règle de droit : oui. Branche : droit privé, droit commercial international dans l'espace OHADA. Sources : les actes uniformes de l'OHADA, directement applicables dans les deux États, le contrat de vente et, le cas échéant, la jurisprudence de la Cour commune de justice et d'arbitrage pour l'interprétation commune. e) Règle de droit : non dans la description donnée ; geste d'humanité relevant de la morale et de la solidarité. Le droit ne s'en mêle que si une obligation d'assistance prévue par un texte était en jeu, ce qui n'est pas le cas du récit. f) Règle de droit au sens large : oui, par le règlement intérieur de l'établissement, cadre prévu et sanction organisée (exclusion temporaire), dans la branche du droit de l'éducation et des règles disciplinaires ; la sanction doit respecter le cadre qui l'autorise. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

TD 2 — Conflit de normes et loi dans le temps (cas fictif complet)

Dossier fictif en trois pièces. Pièce 1 : une loi interne (fictive) autorise les dépôts de boissons à ouvrir le dimanche. Pièce 2 : un arrêté municipal (fictif) de la commune où se trouve le dépôt de M. K. interdit toute ouverture le dimanche. Pièce 3 : un texte nouveau (fictif) sur les horaires du commerce entre en vigueur et abroge la loi de la pièce 1, en précisant qu'il s'applique aux situations à venir. Questions : 1) Avant l'entrée en vigueur du texte nouveau, l'arrêté municipal pouvait-il interdire ce que la loi autorise ? 2) Après l'entrée en vigueur du texte nouveau, sur quel fondement raisonne-t-on pour les ouvertures futures ? 3) Un dépôt qui avait ouvert le dimanche, en toute régularité, avant le texte nouveau peut-il être sanctionné pour ces ouvertures passées au nom du texte nouveau ?

✔ Corrigé du TD 2
1) Non. L'arrêté municipal est un règlement local, situé au bas de la pyramide ; la loi est au-dessus de lui. Une norme inférieure ne peut pas interdire ce qu'une norme supérieure autorise dans les mêmes conditions : en cas de contradiction réelle, la loi prévaut et l'arrêté doit être écarté ou retiré dans la mesure du conflit. La commune conserve ce que les textes supérieurs lui laissent régler (par exemple des questions d'ordre et de tranquillité dans son champ de compétence), mais elle ne peut pas neutraliser la loi. 2) Après l'entrée en vigueur du texte nouveau, c'est lui qui devient la norme de référence pour les situations à venir : la loi ancienne est abrogée pour l'avenir, et le raisonnement repart du texte nouveau — il faut le lire entièrement, y compris ce qu'il dit des règlements locaux, pour savoir ce qui reste permis ou interdit. 3) Non. Le principe de non-rétroactivité protège les situations régulières sous l'ancienne loi : le texte nouveau dispose pour l'avenir et ne peut pas transformer en faute des comportements qui étaient conformes au droit au moment où ils ont eu lieu ; dans notre dossier, il précise lui-même qu'il vise les situations à venir, ce qui confirme l'analyse. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Lire un texte officiel sans le reproduire : la fiche de lecture

Objectif : apprendre à travailler sur un texte officiel réel, sans le recopier. Choisis, avec ton enseignant, un texte accessible en source officielle : soit un acte uniforme de l'OHADA consulté sur le site ohada.org (par exemple celui qui traite des sociétés commerciales), soit un texte malien publié au Journal officiel et disponible auprès de la bibliothèque. Produis une fiche de lecture comportant : 1) l'identification du texte (nature, autorité, objet en une phrase rédigée par toi) ; 2) sa place dans la pyramide des normes et la branche du droit concernée ; 3) un résumé de son plan en cinq points maximum, avec tes propres mots ; 4) trois questions que le texte soulève et la source que tu consulterais pour y répondre (jurisprudence, doctrine, autre texte) ; 5) la mention précise de la source consultée et de la manière dont tu as vérifié qu'il s'agit bien de la version en vigueur. Interdictions du TP : recopier des passages du texte, utiliser un résumé trouvé sur un site non officiel comme source de travail.

✔ Attendus du TP 1
Attendus du correcteur. Identification : l'étudiant nomme correctement la nature du texte (acte uniforme, loi, règlement) et son autorité, et formule son objet dans une phrase personnelle — pas une phrase du texte. Place dans la pyramide : pour un acte uniforme, on attend « directement applicable dans les États parties, au-dessus des dispositions internes dans son domaine, sous la Constitution » ; pour une loi interne, « sous la Constitution et les normes internationales applicables, au-dessus des règlements ». Plan résumé : cinq points en reformulation complète, montrant que la structure du texte a été comprise (définitions, règles principales, sanctions ou effets, dispositions finales). Questions : elles doivent être de vraies questions d'interprétation ou d'articulation (par exemple : « que devient un contrat en cours si le texte change ? » — renvoi à la leçon 6), chacune assortie d'une source de réponse pertinente. Vérification : l'étudiant indique le site officiel ou le Journal officiel consulté et un indice de version en vigueur (absence de texte modificatif plus récent trouvé lors de la recherche). Toute fiche qui recopie le texte ou qui cite une source non officielle comme référence principale est à refaire. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Distinguer les registres. Dans ce récit fictif, une vendeuse du marché refuse de vendre à crédit à un client régulier. Elle explique : « La religion m'interdit de tirer profit du besoin des autres, ma conscience me dit de rester ferme, et de toute façon notre règlement intérieur d'association de commerçants, adopté selon les textes qui encadrent notre activité, prévoit que le crédit entre membres se décide en assemblée. » Identifie, phrase par phrase, le registre mobilisé (religion, morale, règle de droit ou assimilée) et dis lequel de ces trois éléments pourrait être discuté devant une autorité ou un juge, et pourquoi.

✔ Corrigé
Le premier élément relève de la religion : un précepte de foi, qui engage la croyance de la vendeuse ; aucun juge étatique ne sanctionnera son manquement comme tel. Le deuxième relève de la morale et de la conscience personnelle : la fermeté ressentie est un jugement intérieur de bien et de mal, sans sanction organisée extérieure. Le troisième relève d'une règle organisée de type juridique interne : un règlement adopté dans un cadre prévu, qui organise la vie d'une association et prévoit une procédure (la décision en assemblée) ; c'est le seul élément du récit qui puisse être discuté devant une autorité — par exemple pour vérifier si le règlement a bien été appliqué — parce qu'il existe une règle identifiable, une procédure et une sanction ou une décision possibles. Le récit montre que les trois registres peuvent coexister dans une même décision sans se confondre. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercice 2

Pyramide des normes. Voici cinq éléments fictifs ou généraux, dans le désordre : (i) un arrêté communal fixant les emplacements des étals d'un marché ; (ii) la Constitution ; (iii) un acte uniforme de l'OHADA sur le droit commercial général ; (iv) une loi interne sur le commerce ; (v) une décision individuelle attribuant un étal précis à une commerçante nommée. Classe-les du sommet vers la base de la pyramide et explique en une phrase, pour les éléments (i) et (v), pourquoi ils se trouvent en bas.

✔ Corrigé
Classement du sommet vers la base : (ii) la Constitution, texte fondateur au sommet de l'ordre interne ; (iii) l'acte uniforme de l'OHADA, norme régionale directement applicable qui, dans son domaine, l'emporte sur le droit interne ; (iv) la loi interne sur le commerce, qui doit respecter tout ce qui est au-dessus d'elle ; (i) l'arrêté communal, règlement local subordonné à la loi et aux actes uniformes ; (v) la décision individuelle, tout en bas, car elle ne crée pas de règle générale : elle applique les règles existantes à une personne précise. L'élément (i) est en bas parce qu'un règlement local tire sa validité des normes supérieures et ne peut pas les contredire ; l'élément (v) est encore en dessous parce qu'il n'est même pas une norme générale, mais l'application d'une norme à un cas particulier. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercice 3

Interprétation. Texte fictif (inventé pour ce cours) : « Disposition : pendant les travaux de réfection, l'accès à la bibliothèque municipale est réservé aux lecteurs inscrits. » Une étudiante non inscrite se présente avec sa carte d'étudiante d'un autre établissement et soutient qu'elle est « lectrice » puisqu'elle vient lire sur place ; la bibliothécaire refuse l'accès. En utilisant la lecture littérale et la lecture téléologique, détermine qui a raison et présente ta réponse en syllogisme.

✔ Corrigé
Lecture littérale : le texte ne réserve pas l'accès aux « lecteurs » en général, mais aux « lecteurs inscrits » ; les deux mots comptent. Être venu pour lire ne suffit pas : il faut remplir la condition d'inscription que le texte pose. L'argument de l'étudiante efface un mot du texte, ce qu'une interprétation ne peut pas faire. Lecture téléologique : la restriction temporaire vise à gérer un espace réduit pendant les travaux en donnant la priorité au public habituel et identifié de la bibliothèque ; admettre toute personne se déclarant lectrice viderait la restriction de son objet. Les deux méthodes convergent. Syllogisme : majeure — pendant les travaux, l'accès à la bibliothèque est réservé aux personnes inscrites comme lecteurs de cette bibliothèque ; mineure — or l'étudiante n'est pas inscrite à cette bibliothèque, sa carte d'un autre établissement ne valant pas inscription ; conclusion — l'accès peut donc lui être refusé, tout en l'invitant à s'inscrire pour revenir dans les conditions prévues. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le droit objectif désigne…

   A) Les prérogatives reconnues à une personne précise

   B) L'ensemble des règles qui organisent la société

   C) Uniquement les lois votées par le parlement

2. Ce qui distingue le mieux la règle de droit de la règle morale, c'est…

   A) Son ancienneté

   B) Sa sanction organisée par la puissance publique

   C) Le fait qu'elle soit toujours écrite

3. Une règle de droit est dite générale et impersonnelle parce qu'elle…

   A) Est toujours très ancienne

   B) Ne s'applique qu'aux étrangers

   C) Vise une catégorie de personnes ou de situations, jamais une personne nommée

4. Une règle supplétive est une règle…

   A) Qui s'applique seulement si les personnes n'ont pas choisi une autre solution permise

   B) Qui est toujours pénale

   C) Que le juge peut ignorer à sa guise

5. Un litige entre deux sociétés commerciales relève en principe…

   A) Du droit public

   B) Du droit privé, branche commerciale

   C) D'aucune branche, car les sociétés n'ont pas de droits

6. La coutume, comme source du droit, suppose…

   A) Un texte écrit et publié

   B) Un usage répété accompagné de la conviction qu'il est obligatoire

   C) Une décision du juge

7. Les actes uniformes de l'OHADA ont pour particularité…

   A) De ne s'appliquer qu'après une loi nationale qui les reprend

   B) D'être des recommandations sans force obligatoire

   C) D'être directement applicables dans les États parties

8. Dans la pyramide de Kelsen, le sommet de l'ordre interne est occupé par…

   A) Les règlements

   B) La Constitution

   C) La jurisprudence

9. Le principe de non-rétroactivité signifie que…

A) La loi nouvelle ne régit en principe que l'avenir

B) La loi nouvelle efface toutes les lois anciennes

C) Les lois ne peuvent jamais être abrogées

10. Dans le syllogisme juridique, la mineure correspond…

A) À la règle applicable interprétée

B) À la conclusion du raisonnement

C) Aux faits de l'espèce, préalablement qualifiés

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le droit objectif est le système de règles ; les droits subjectifs sont les prérogatives individuelles qu'il reconnaît.

2. Réponse B — La morale sanctionne par le remords ou le reproche social ; le droit dispose d'une contrainte organisée, appliquée selon une procédure.

3. Réponse C — Une mesure visant une personne nommée est une décision individuelle, pas une règle de droit.

4. Réponse A — La règle supplétive propose une solution par défaut ; les formules comme « sauf accord différent » en sont l'indice.

5. Réponse B — Relations entre personnes privées placées à égalité : droit privé ; en matière commerciale, les actes uniformes de l'OHADA fournissent le cadre dans les États parties.

6. Réponse B — Élément matériel (l'usage répété) et élément psychologique (la conviction d'obéir) : les deux sont nécessaires.

7. Réponse C — C'est le principe d'applicabilité directe qui assure l'uniformité du droit des affaires dans l'espace OHADA.

8. Réponse B — La Constitution fonde la validité de toutes les autres normes internes.

9. Réponse A — La loi nouvelle s'applique aux situations à venir ; les situations achevées sous l'ancienne loi restent régies par elle.

10. Réponse C — Majeure = la règle ; mineure = les faits qualifiés ; conclusion = la solution qui s'en déduit.

Résumé — les notions importantes

• Le droit objectif est l'ensemble des règles qui organisent la société ; les droits subjectifs sont les prérogatives qu'elles reconnaissent à chacun.

• La règle de droit est générale et impersonnelle, obligatoire et coercitive — la sanction organisée la distingue de la morale, de la religion et de la politesse ; elle est impérative ou supplétive.

• Droit public (intérêt général, personnes publiques), droit privé (relations entre particuliers : civil, commercial, travail) et branches mixtes : la qualification choisit les règles et le juge.

• Sources formelles : Constitution, engagements internationaux et actes uniformes OHADA directement applicables, lois, règlements ; la coutume, usage répété vécu comme obligatoire, est une source réelle mais encadrée.

• Jurisprudence et doctrine font vivre la règle en l'interprétant ; on travaille toujours sur le texte officiel (Journal officiel, ohada.org).

• Hiérarchie des normes (pyramide de Kelsen) : chaque norme doit être conforme aux normes supérieures ; en cas de conflit réel, la supérieure prévaut.

• La loi s'applique après sa publication et pour l'avenir (non-rétroactivité), sur le territoire de l'État (territorialité) ; l'interprétation combine les lectures littérale, téléologique, systématique et historique au service du syllogisme juridique.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Cours d'introduction au droit : l'essentiel de la matière

Chaîne : Aide aux TD - Vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une vue d'ensemble de la matière de première année : définition du droit, règle de droit, branches et sources. Parfaite pour ouvrir ce cours et vérifier que tu as bien la carte d'ensemble avant d'entrer dans le détail des leçons.

https://www.youtube.com/watch?v=w1Q6VycxeXc

Leçon 2 — Introduction au Droit la sanction et la règle de droit

Chaîne : Samira Benboubker · Langue : Français · Niveau : Débutant

La vidéo explique pourquoi la sanction distingue la règle de droit des autres règles de conduite. Elle insiste sur le rôle de la contrainte organisée par la puissance publique, en complément direct de la leçon 2.

https://www.youtube.com/watch?v=y7D3tWVZGZk

Leçon 3 — Les Branches du Droit expliquées en 6 minutes | Droit Public, Droit Privé, Droit Mixte

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Débutant

En quelques minutes, la vidéo présente la grande coupure entre droit public et droit privé, ainsi que les branches mixtes. Un aide-mémoire visuel efficace à regarder avant de refaire le tableau de la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=x2F8KG3THpg

Leçon 4 — Introduction au Droit – Les Sources du Droit : Tout Ce Que Tu Dois Savoir !

Chaîne : Samira Benboubker · Langue : Français · Niveau : Débutant

Loi, coutume, jurisprudence et doctrine y sont présentées une à une, avec leurs rôles respectifs dans la formation du droit. À regarder après la leçon 4 pour consolider la distinction entre sources formelles et sources d'interprétation.

https://www.youtube.com/watch?v=gm8k695i0FI

Leçon 5 — La Pyramide De Kelsen et la Hiérarchie Des Normes

Chaîne : Aide aux TD - Vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant

La pyramide de Kelsen est expliquée étage par étage, du texte fondamental aux actes d'application. Elle t'aidera à refaire, sans te tromper d'ordre, le schéma appliqué au cas fictif malien de la leçon 5.

https://www.youtube.com/watch?v=6QGteIeK3-E

Sources et références

- Manuels universitaires d'introduction générale au droit de première année (par exemple les ouvrages de F. Terré ou de J.-L. Aubert aux éditions Dalloz) : à consulter à la bibliothèque pour approfondir les notions, sans jamais les confondre avec les textes eux-mêmes.
- Hans Kelsen, « Théorie pure du droit » : l'ouvrage où le juriste autrichien expose sa conception de la hiérarchie des normes, dont le principe est reformulé dans la leçon 5 de ce cours.
- Journal officiel de la République du Mali : la source officielle de publication des lois et règlements maliens en vigueur — toujours vérifier la version publiée d'un texte.
- Site officiel de l'OHADA (www.ohada.org) : textes des actes uniformes applicables dans les États parties et informations officielles de l'Organisation.
- Programme officiel Licence Droit, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE et les volumes horaires auprès du secrétariat pédagogique.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !